

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 226/2530 นาง อา รี วัลย์ ศ รี วิเศษ
ร้อยเอก สังเวียน อามรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226

ศาลชั้นต้นสั่งงดชี้สองสถานและงดพิจารณาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 และนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 11 เดือนเดียวกัน อันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งถึง 5 วัน จำเลยมีโอกาสดังพอที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ได้ แต่ไม่ทำ เป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกเงินตามเช็คซึ่งจำเลยสั่งจ่ายให้โจทก์เป็นการชำระหนี้ ก่อนเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้สลักหลังเช็คชำระหนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง บริการต่อธนาคารพาณิชย์การจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์ได้ชำระเงินและดอกเบี้ยตามเช็คให้แก่ผู้ทรงไปแล้ว จึงขอให้จำเลยใช้เงินตามเช็คนั้นพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์สลักหลังมอบเช็คตามฟ้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีทอง บริการ ไปขึ้นเงินจากธนาคารตามเช็คแล้ว โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็ค ไม่มีอำนาจฟ้อง และฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเกิน 1 ปีนับแต่วันธนาคารพาณิชย์การจ่ายเงิน

ในวันชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว สั่งให้ชี้สองสถาน และงดพิจารณา พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้จำเลยฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ชี้สองสถานและงดพิจารณาไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา แม้เป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณา แต่คำสั่งดังกล่าวแสดงว่าคดีเสร็จการพิจารณาและจะมีคำพิพากษาในอีก 5 วันต่อมา จำเลยจึงไม่มีความจำเป็นต้องโต้แย้งคำสั่งไว้เพราะหากจำเลยแพ้คดีจำเลยก็ยอมอุทธรณ์คำสั่งพร้อมอุทธรณ์คำพิพากษาอยู่แล้วนั้นศาลฎีกาเห็นว่าคำสั่งชี้สองสถานก็ดี งดพิจารณาก็ดี เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา นอกเหนือจากคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227, 228 จำเลยต้องโต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ จึงจะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อไปเว้นแต่จำเลยจะไม่มีโอกาสที่จะโต้แย้งได้ คดีนี้ได้ความว่าศาลชั้นต้นสั่งชี้สองสถานและงดพิจารณา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 และนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 11 เดือนเดียวกันนั้นเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งถึง 5 วัน จำเลยมีโอกาเพียงพอที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ได้ แต่ไม่ทำ เป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226'

พิพากษายืน

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุชปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ